T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

- **4483 Sayılı Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve Uygulanması**

KONU İLE İLGİLİ MEVZUAT

- ✓ 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
- ✓ 5235 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- ✓ 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
- ✓ 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
- ✓ 2701 sayılı Tebligat Kanunu,

4483 SAYILI KANUN

1- Kapsam,

2- İzin Vermeye Yetkili Merciler,

3- Olayın Yetkili Mercie İletilmesi -İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikayetler,

4- Ön İnceleme,

5- Ön İnceleme Yapanların Yetkisi Rapor,

6- Süre,

7- Soruşturma İzninin Kapsamı,

4483 SAYILI KANUN

8- İtiraz,
9- İştirak Halinde İşlenen Suçlar,
10- Soruşturma İzninin Gönderileceği Merciler,
11- Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merciler,
12- Yetkili ve Görevli Mahkemeler,
13- Vekillerin Durumu,
14- Cumhuriyet Başsavcılınca Re'sen Dava Açılacak Haller,
15- Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata Yapılan Atıflar,

4483 SAYILI KANUN'UN AMACI

Bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemektir.(mad.1)

4483 SAYILI KANUN'UN KAPSAMI

Bu Kanun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır. (mad.2)

AÇIKLAMALAR

- **Kamu çalışanlarına 4483 Sayılı Kanunun uygulanabilmesi için;**

- **Kişinin Memur olması**
- **Bu Memurun suç işlemesi**
- **Suçun görev sebebiyle işlenmesi**
- **Ve her üçünün aynı anda gerçekleşmesi gerekmektedir.**

AÇIKLAMALAR

- **- Görev Sırasında İşlenen Suç:** Niteliği itibariyle memur ve diğer kamu görevlisi olan ve olmayan herkes tarafından işlenebilen, ancak memur ve diğer kamu görevlisinin görev yaptıkları zaman içerisinde işlenebilen suçlardır. İşlenen suç ile görev arasında illiyet bağının bulunması gerekmemektedir. Danıştay bir kararında, vali vekilinin adına verilen plaketi dernek yetkililerine iade ederken yazdığı yazıda, dernek yetkililerine hakaret ettiği yolundaki eylemini valilik görevi sebebiyle işlenmiş bir suç olarak görmemiş ve genel hükümlere göre işlem yapılmasına karar vermiştir.

AÇIKLAMALAR

- **- Görev Sebebiyle İşlenen Suç :** Görev, memur ve diğer kamu görevlilerinin kanun tüzük ve yönetmelikler ile 657 sayılı Kanunun 11. maddesine uygun olarak belirtilen işleri yapmak olarak tanımlanmaktadır. Suçun memuriyet görevinden doğmuş sayılabilmesi için memuriyet işleriyle ilgili olması, diğer bir anlatımla suçu doğuran fiil ile kişinin görevi arasında illiyet bağı bulunması gerekir.

AÇIKLAMALAR

- **- Kişisel Suç** : Bir memurun görevinden doğmayan ya da görev sırasında işlemediği suçlar kişisel suçlardır. Bu kapsamda işlenen suçların memurun göreviyle hiçbir bağlantısı olmayıp bu suçlar 4483 sayılı Kanun kapsamı dışındadır.

AÇIKLAMALAR

Kanun Kapsamına Girmeyen Bazı Suçlar

- 4483 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi, 5237 sayılı TCK'nın 94 ve 95'inci maddelerinde düzenlenen işkence, 256'ncı maddesinde düzenlenen kötü muamele suçları ve ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri ile disiplin suçlarını kapsam dışına çıkarmıştır.
- 4483 sayılı Kanun memurların yalnız idari görevlerinden doğan suçlar için uygulanabilir. Yani adli göreve ilişkin suçlar bu Kanun kapsamı dışındadır. (CMK, m.161/5) Nitekim Yargıtay 4'üncü Ceza Dairesi'nin bir kararında, "1412 sayılı CMUK'un 154 ve 5271 sayılı CMK'nın 161'inci madde hükümleri uyarınca, sanığın yasal çerçevede kendisinden istenen adliye ile ilgili görevi yerine getirmeme biçimindeki eylemi nedeniyle hakkında Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan soruşturma yapılabileceği ve yargılama görevinin Adliye Mahkemelerine ait olacağı gözetilmeden yetersiz gerekçe ile görevsizlik kararı verilmesi, yasaya aykırıdır" denilmek suretiyle bu görüş benimsenmiştir.

AÇIKLAMALAR

- Ayrıca, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nda Yazılı Suçlar, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'da Yazılı Suçlar, 5186 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'da Yazılı Suçlar, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu Kapsamına Giren Suçlar, Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevine Giren Suçlar Kanun kapsamı dışında kalan diğer suçlardır.

AÇIKLAMALAR

- **Yeni Türk Ceza Kanunun Bağlamında Kanun Kapsamına Giren Suçlar**
- TCK bağlamında Kanun kapsamına giren suçları ise şu şekilde sıralayabiliriz; haksız arama (m.120), dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi (m.121), ayrımcılık (m.122), hayatın gizliliğini ihlal (m.134), kişisel verilerin kaydedilmesi (m.135), verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (m.136), verileri yok etmeme (m.138), imar kirliliğine neden olma (m.184),

AÇIKLAMALAR

- resmi belgede sahtecilik (m.204), denetim görevinin ihmali (m.251), görevi kötüye kullanma (m.257), göreve ilişkin sırrın açıklanması (m.258), kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf (m.261), kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi (m.262), kamu görevine ait araç gereçleri suçta kullanma (m.266), suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (m.281), suçluyu kayırma (m.283), tutuklu hükümlü veya suç delillerini bildirmeme (m. 284), gizliliğin ihlali (m.285) ve genital muayene (m. 287.) suçudur.

İZİN VERMEYE YETKİLİ MERCİLER

- ✓ **Kaymakam**
- ✓ **Vali**
- ✓ **En üst idari amir**
- ✓ **Başbakan veya Bakan**
- ✓ **TBMM Genel Sekreteri**
- ✓ **Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri**
- ✓ **TBMM Başkanı**
- ✓ **Cumhurbaşkanı**

İZİN VERMEYE YETKİLİ MERCİLER

- 1- Bu yetkiler asillerinin yokluklarında vekilleri tarafından bizzat kullanılır.
- 2- Yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır.
- 3- Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin, üst memurun bağlı olduğu merciden istenir. (mad.3)

KARARLAR

- **Danıştay Birinci Dairesinin 26.04.2005 tarih ve Esas:2005/312, Karar: 2005/573 sayılı Kararı**
- Danıştay Birinci Dairesinin müsteşarın yetkisindeki soruşturma izninin bakanca verilmesinin kanuna uygun olmadığına dair bu kararının ilgili kısmı şu şekildedir:
- "… Dosyanın incelenmesinden soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanlığının 21.12.2004 günlü 2004/305 sayılı kararında adı geçenlerin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kontrolörleri oldukları, 4483 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ... bendinde sayılan Bakanlar Kurulu kararı ile veya ortak kararla atanan memurlardan olmadıkları için aynı maddenin d bendi gereğince haklarında soruşturma izni verilmesi konusunda karar vermeye yetkili merciin müsteşar olması gerektiği anlaşıldığından ve Kanunda belirtilen makamlara bizzat kullanılmak üzere verilmiş münhasır yetkinin, üst makamda olsa, başka bir makamca kullanılması mümkün bulunmadığından, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kontrolörleri ..., ve ... hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanının 21.12.2004 günlü 2004/305 sayılı kararının bu nedenle kaldırılmasına, bu konuda karar vermeye yetkili mercie iletilmek üzere dosyanın İçişleri Bakanlığına iadesine ... karar verildi."

KARARLAR

- **Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerde kişi ve/veya somut olay belirtilmesi halinde, izin vermeye yetkili merciin ön inceleme başlatmasının zorunlu olduğu hk.** 17.9.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. **D.1.D. K:2004/178 E:2004/152**

KARARLAR

- **Soruşturma izni verme ya da vermeme, ihbar ve şikayetleri işleme koyup koymama ve ön inceleme başlatıp başlatmama yetkileri, kanunda belirtilen makamlara bizzat kullanılmak üzere verilmiş münhasır yetkilerden olup, bu yetkinin başka bir makamca kullanılmasının mümkün bulunmadığı hk.** 11.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.**D.1.D. K:2004/256 E:2004/238**

KARARLAR

- **Danıştay Birinci Dairesinin 09.11.2004 tarih ve Esas:2004/416, Karar:2004/398 sayılı Kararı**
- Danıştay Birinci Dairesinin valinin yetkisindeki soruşturma izninin bakanca verilmesinin kanuna uygun olmadığına dair bu kararının ilgili kısmı şu şekildedir:
- "… bunlar hakkında 4483 sayılı Kanun uyarınca soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda karar vermeye İzmir Valisinin yetkili bulunduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda açıklanan nedenlerle soruşturma izni verme yetkisi Kanunda belirtilen makamlara bizzat kullanılmak üzere verilmiş münhasır yetkilerden olup, bu yetkinin başka bir makamca kullanılması mümkün bulunmadığından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının sözü edilen görevliler hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin 24.06.2004 günlü, 17 sayılı kararının kaldırılmasına, bu konuda karar vermeye yetkili merci olan İzmir Valiliğine gönderilmek üzere dosyasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iadesine … karar verildi."

OLAYIN YETKİLİ MERCİE İLETİLMESİ

- **Cumhuriyet başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikayette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler.**

OLAYIN YETKİLİ MERCİE İLETİLMESİ

- Diğer makam ve memurlarla kamu görevlileri de bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini ihbar, şikayet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak öğrendiklerinde
- durumu izin vermeye yetkili mercie iletirler.

İŞLEME KONULMAYACAK İHBAR VE ŞİKAYETLER

- **Bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması, ihbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması zorunludur.**

KARARLAR

- Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerde kişi ve/veya somut olay belirtilmesi halinde, izin vermeye yetkili merciin ön inceleme başlatmasının zorunlu olduğu hk. 17.9.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. **D.1.D. K:2004/178 E:2004/152**

İŞLEME KONULMAYACAK İHBAR VE ŞİKAYETLER

- **Bu şartları taşımayan ihbar ve şikâyetler Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve durum, ihbar veya şikâyette bulunana bildirilir.**
- **Ancak iddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde ad, soyad ve imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmaz. Başsavcılar ve yetkili merciler ihbarcı veya şikâyetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmak zorundadır.(mad.4)**

AÇIKILAMALAR

- **Muhbir (İhbarcı):** İşlenmiş ya da işlendiği sanılan bir suçu yetkili makamlara bildiren, suçtan zarar görmeyen ve suçla ilişkisi bulunmayan kimsedir.

- **Müşteki (Şikayetçi/Yakınıcı):** Suçtan zarar gören ve yetkili makamlara bu suçu ihbar eden kişidir.

AÇIKILAMALAR

- **ŞİKAYET :** Suçtan zarar görenin bizzat yetkili makamlara başvurarak soruşturma açılmasını istemesidir. Şikayet yazılı ve sözlü olmak üzere iki şekilde yapılır. Şikayetin sözlü olarak yapılması halinde bir tutanak düzenlenmesi ve müştekiye imzalattırılması gerekir.

- **İHBAR :** Suçla ilişkisi bulunmayan bir kimse veya kimselerin suç işlendiğini yetkili makamlara bildirmesidir. Sözlü ihbarlarında bir tutanağa geçirilerek muhbire imzalattırılması gerekir.

ÖN İNCELEME

- **İzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlediğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır.**
- **Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde müracaatı işleme koymazlar.**
- **Ancak ihbar veya şikâyet eden kişilerin konu ile ilgili olarak daha önceki ön incelemenin neticesini etkileyecek yeni belge sunması halinde müracaatı işleme koyabilirler. (mad.5)**

ÖN İNCELEME

- Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir.
- İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır.
- İşin özelliğine göre bu merci, anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir.
- Bu isteğin yerine getirilmesi, ilgili kuruluşun takdirine bağlıdır. (mad.5)

KARARLAR

- KİT Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri dışındaki görevlilerinin 4483 sayılı Kanuna tabi olmadıkları… 4483 sayılı Kanuna tabi olmayan personelin, 4483 sayılı Kanuna tabi personel ile birlikte suç işlemesi halinde, 4483 sayılı Kanuna tabi olmayacakları… 4483 sayılı Kanuna tabi personelle tabi olmayan personelin birlikte suç işlemeleri halinde birlikte yargılanacakları… **(İkinci Daire 28.11.2000 E:2000/3172, K:2000/3988)**

ÖN İNCELEME

- **Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez.**

- **Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir. (mad.5)**

ÖN İNCELEME YAPANLARIN YETKİSİ

- Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemesi Kanununa göre işlem yapabilirler; hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar.
- Yetkili merci bu rapor üzerine «soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine» karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur. (mad.6)

KARARLAR

- ÖZET: 4483 sayılı Yasanın 5 inci ve 6 ncı maddelerine göre ön inceleme yapmakla görevlendirilenlerin, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili makama sunmakla görevli olmaları nedeniyle olay ve bulguların saptırılması, delillerin karartılması gibi taraflı ve sübjektif davranış halleri hariç olmak üzere, düzenledikleri raporlardaki saptamalardan ve getirdikleri tekliflerden dolayı karar verme konumunda olmamaları nedeniyle sorumlu tutulmalarına hukuken olanak yoktur.
- **T.C. Danıştay 1.Dairesi Esas: 2006/1269 -Karar: 2007/141-Karar Tarihi: 14.02.2007**

KARARLAR

1. Hakkında ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlilerine isnat edilen suçların nitelik durumu göz önünde bulundurularak 4483 sayılı kanunun 6 ncı maddesine göre ifadelerinin alınması sırasında makul ve yeterli bir süre verilmesi gerektiği hk. **(ikinci daire, 2004/240 k, 2004/137 e, tarih 12/03/2004)**

SÜRE

- Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir.
- Bu süre, zorunlu hallerde onbeş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. (mad.7)

KARARLAR

- Uygulamada, süre sınırlamasından kaynaklanan bu yetersizliğin, Danıştay Birinci Dairesinin 17.04.2000 tarih ve Esas: 2000/29, Karar: 2000/59 sayılı Kararıyla (istişari görüşü) aşılmak istendiği görülmektedir.

- Bu Kararda; yetkili merciin suç işlendiğini bizzat veya soruşturma iznini isteyen Cumhuriyet başsavcısının talebinden veya herhangi bir ihbar veya şikayet alındığında öğrenebileceği, basın yayın organlarında çıkan Yasa kapsamına giren bir suça ilişkin haberin de ihbar kabul edilmesi gerektiği belirtildikten sonra, "sürenin başlangıcının, ön inceleme emrinin verildiği tarih olarak kabul edilmesi gerekmektedir" denilmiştir.

SORUŞTURMA İZNİNİN KAPSAMI

- **Soruşturma izni, şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.**
- **Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur.**
- **Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez. (mad.8)**

KARARLAR

- Soruşturma sırasında izin verilen konudan tamamen farklı nitelikte bir fiil ortaya çıkmasına rağmen, yeniden ön inceleme emri alınmaksızın ön inceleme yapılmasının, 4483 Sayılı Kanunun 8. maddenin 2 nci fıkrasına aykırılık oluşturduğu hk. Bakanı tarafından adı geçenler hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin ...gün ve ...sayılı kararın kaldırılmasına 6.12.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi. **D.2.D., E:2000/3170, K:2000/4084**

BİLDİRİM VE İTİRAZ

- **Yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet Başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir.**

- **Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi;**
- **soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi itiraz yoluna gidebilir.**
- **İtiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren on gündür.**

KARARLAR

1. 4483 sayılı Kanun uyarınca ihbarcıların itiraz hakkının bulunmadığı hakkında. **(Danıştay 2. Daire, E:2000/3379, K:2000/4137, T:12.12.2000)**

İTİRAZ

- **İtiraza, 3 üncü maddenin (e), (f), g (Cumhurbaşkanınca verilen izin hariç) ve (h) bentlerinde sayılanlar için Danıştay İkinci Dairesi,**
- **diğerleri için yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu Bölge İdare Mahkemesi bakar.**
- **İtirazlar, öncelikle incelenir ve en geç üç ay içinde karara bağlanır. Verilen kararlar kesindir.(mad.9)**

- Kanunun 7 ve 9’uncu maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, yetkili mercie “karar vermek” için 45 günlük süre veren, bu karara itiraz edecekler için de 10 günlük süre sınırlaması koyan kanun koyucunun, bu kararın itiraz hakkı olanlara tebliği için bir süre sınırlaması getirmediğini görmekteyiz.

KARARLAR

- **Bölge idare mahkemelerince 4483 sayılı Kanuna göre verilen kararlara karşı, Danıştay'a "temyiz" imkanı olmadığı…**
- **4483 sayılı Kanunun 9. maddesinin 3. bendinde, itirazları inceleme yetkisinin memurun hukuki statüsüne göre Danıştay 2. Dairesi ile Bölge İdare Mahkemelerine verildiği ve verilen kararların da kesin olduğu belirtildiğinden, bu kararların temyizen ya da ikinci derecede incelenme olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle Manisa Valisi tarafından verilen temyiz dilekçesinin incelenmeksizin reddine… (İkinci Daire 21.6.2000 E:2000/1815, K:2000/2934)**

KARARLAR

- **Danıştay 2. Dairesinin 4483 sayılı Kanuna göre verdiği kararların kesin olduğu ve tekrar incelenemeyeceği…** 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9. maddesine göre Dairemizce verilen kararlar kesin olup, itirazen incelenme imkanı bulunmadığından, … Bakanlığının itirazının incelenmeksizin reddine**…(İkinci Daire14.9.2000 E:2000/2896,K:2000/3147)**

KARARLAR

- 4483 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde, yetkili merciin soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararlarına karşı sadece Cumhuriyet başsavcısı veya şikayetçinin itiraz edebileceği hükme bağlandığından, şikayetçi konumunda olmadığını belirten .'nin itirazının incelenmeksizin reddine dosyanın İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine 23.6.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. **DANIŞTAY 1. Daire 2010/977 E.N, 2010/1064 K.N.**

KARARLAR

- **Soruşturma izni kararına itiraz süresinin kararın tebliğini izleyen günden itibaren başlayacağı hk.** Belediye Başkanı ... hakkında soruşturma izni verilmesine İlişkin İçişleri Bakanının ... gün ve ... sayılı kararı kendisine 24.7.2000 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen, adı geçenin 4483 sayılı Kanunun 9. maddesinde öngörülen tebliğ tarihini izleyen günden başlamak üzere 10 günlük itiraz süresi içinde en son 3.8.2000 tarihinde itiraz etmesi gerektiği hk**. (D.2.D., E. 2000/3058, K:2000/3749).**

İŞTİRAK HALİNDE İŞLENEN SUÇLAR

- Bu Kanun kapsamındaki suçların iştirak halinde
- işlenmesi durumunda memur olmayan, memur
- olanla;
- ast memur, üst memurla aynı mahkemede yargılanır.(mad.10)

HAZIRLIK SORUŞTURMASINI YAPACAK MERCİLER

- **Hazırlık soruşturması genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılır.**

- **Ancak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler ile ilgili olarak yapılacak olan hazırlık soruşturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili,**
-
- **kaymakamlar ile ilgili hazırlık soruşturması ise**
- **il Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili**
- **tarafından yapılır. (mad.11.12)**

HAZIRLIK SORUŞTURMASINI YAPACAK MERCİLER

- **Hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler için Yargıtay'ın ilgili ceza dairesine,**
- **Kaymakamlar için il asliye ceza mahkemesine,**
- **diğerleri için ise genel hükümlere göre yetkili ve görevli sulh ceza hâkimine**
- **başvurulur. (mad.12)**

YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

- **Davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme, genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemedir.**
- **Ancak,**
- **Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler için yetkili ve görevli mahkeme Yargıtayın ilgili ceza dairesi,**
- **kaymakamlar için ise il ağır ceza mahkemesidir. (mad.13)**

VEKİLLERİN DURUMU

- Bu Kanunun uygulanmasında vekiller,
- asillerin tabi olduğu usule tabidir.

UYDURMA SUÇ İSNADI

- **Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlerin ihbar veya şikayet edileni mağdur etmek amacıyla ve (...)(1) uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması sonucunda anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa haksız isnatta bulunanlar hakkında;**
- **yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturmaya geçilir. (mad.15)**

DAVA AÇMA HAKKI

- **Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yukarıdaki fıkrada**
- **belirtilen durumlarda kamu davası açılması için Cumhuriyet başsavcılığına başvurma ve haksız isnatta bulunanlar**
- **hakkında genel hükümlere göre tazminat davası açma hakları saklıdır. (mad.15)**

DİĞER KANUNLARA YAPILAN ATIFLAR

- **Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın uygulanacağı belirtilen hallerde bu Kanun hükümleri uygulanır.**
- **Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın uygulanmayacağı belirtilen hallerde genel hükümler uygulanır.(mad.16)**

ÖN İNCELEME RAPORU

- 4483 sayılı Kanuna göre verilen ön inceleme onayına istinaden, ön inceleme yapmak üzere görevlendirilenler tarafından gerekli bilgi ve belgelerin toplanması ve hakkında ön inceleme yapılanların da ifadeleri alınmak suretiyle yetkili mercilerin **soruşturma izni verilmesi yada verilmemesi** kararına dayanak teşkil etmek üzere
- düzenlenen raporlardır."

MUHBİR-MÜŞTEKİ

- Muhbir veya müşteki, araştırma, inceleme veya
- soruşturma yapmak üzere idareyi harekete
- geçiren üçüncü şahıslardır.

ÖĞRENME TARİHİ

- Ön İnceleme konusu eylem veya işlemin yetkili
- merciler tarafından öğrenildiği tarihtir.
- Uygulamada, ön incelemeye yetkili merciin
- ön inceleme onay tarihi, öğrenme tarihi olarak
- kullanılmaktadır.

OLAY YERİ VE TARİHİ

- Ön İnceleme konusu işlem/işlemler veya
- eylem/eylemlerin tesis veya işlendiği yer/yerler
- ile tarih/ tarihleri yazılır.

HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILAN/YAPILANLAR

- Hakkında ön inceleme yapılanların ad ve
- soyadları ile görev unvan ve yerleri yazılır.

İNCELEME

- İnceleme bölümü inceleme konusu eylem veya
- işleme ilişkin suçun maddi unsurlarının
- sergilendiği bölümdür. Başka bir ifadeyle
- işlemin suç teşkil ettiğine dair delil niteliği
- taşıyan yazılı belge ve kayıtlardır.
- Bu inceleme bölümünde;

  -Toplanan Bilgi ve Belgeler,

  -Alınan İfade ve Beyanlar,

  Yer alır.

HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILAN/ YAPILANLARIN İFADELERİ

- **... . alınan ... tarihli ifadesinde**
- **hakkında ileri sürülen iddialara karşı aynen : (Ek:)**
- **"... Bu gerekçelerle hakkımda ileri sürülen iddiaları kabul etmiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.**

TANIK İFADELERİ

- **İncelenen olayla ilgili olarak, aydınlatılması görgü tanıklarının ifadelerine bağlı olan ve incelenen olayın oluşumunu bizzat gören veya duyan kimselerin ifadeleri tanık sıfatıyla alınmalıdır.**

BİLGİSİNE BAŞVURULANLARIN İFADELERİ

- **Tanıklar dışında dinlenen kişilerin ifadeleri olup,**
- **bu ifadeler alınırken ilgililere yemin ettirilmez.**

DEĞERLENDİRME

Konunun bütün boyutlarıyla irdelendiği, tartışıldığı ve inceleme konusu hakkında bir kanaate varılan bölümdür.

Bu bölümde, inceleme dosyasında konu ile doğrudan ilgili bilgi ve belgeler irdelenir, muhbir ve müşteki iddiaları, konu hakkında bilgisine başvurulanların ve tanıkların beyanları, şikayet edilenlerin ifadeleri, bilirkişi raporları, inceleme tutanakları, diğer kayıt ve dokümanlar değerlendirilir, tartışılır. Gerekirse karşılaştırmalı çözümler ve değerlendirmeler yapılır. Belirlenen durum, mevzuat hükümleri (Yasa, tüzük, yönetmelik, emir, genelge, yönergeler..)ile karşılaştırılarak suç unsurlarının tamam olup olmadığı, gerekçeli bir biçimde ortaya konulur.

SONUÇ

- Sonuç bölümü; incelenen olayın somut olarak özetlendiği,
- suçun maddi unsurunun açık ve net bir şekilde ortaya konulduğu,
- fiilin neden suç teşkil ettiğine dair hukuki
- değerlendirmenin yapıldığı,
- fiil ile fail arasında bağlantının kurulduğu ve gerekçeli önerinin yapıldığı
- bölümdür.

SONUÇ

Sonuç olarak;

a)Suç unsurlarının tamam olduğunun anlaşılması halinde hakkında inceleme yapılanın eylem ve işlemlerine uyan yasa maddeleri de belirtilerek 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Yasa'nın 6.maddesi gereğince **SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ,**

b)Suç unsurlarının tamam olmadığının anlaşılması halinde ise 4483 Sayılı Yasa'nın 6.maddesi gereğince **SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ** ,

kanaati yazılır.

BAZI RAPORLARDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER

- ✓ İddia konularının tümü hakkında inceleme yapılmaması,
- ✓ Kapsam Dışı Konuların Ön İnceme Raporu dışında bırakılmaması,
- ✓ Şikayetçinin ifadesini alınmaması, adresinin belirtilmemesi,
- ✓ Şikayetçi ile Muhbir ayrımının yapılmaması,
- ✓ Onayda belirtilen konuların dışına çıkılması,

BAZI RAPORLARDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER

- ✓ **Kişilerin meydana gelen olayın içinde yer alıp almama durumuna göre ayrıma tabi tutulmaması,**
- ✓ **İlgili mercilerden istenen belgelerin yazılı olarak istenmemesi,**
- ✓ **Gerekli belgelerin toplanmasında eksikliklerin olması,**

BAZI RAPORLARDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER

- ✓ **Gereksiz belge toplanması,**
- ✓ **İlgili mercilerden istenen belgelerin, Raporun İnceleme bölümünde özetlenmemesi,**
- ✓ **Tanık ve sanık ifadelerinin Rapor'da yeterince irdelenmemesi,**
- ✓ **Bilgisine başvurulması gereken bazı kişilerin Bilgisine başvurulmaması ,**

BAZI RAPORLARDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER

- ✓ **Raporda gereksiz tekrarlara yer verilmesi,**
- ✓ **Elde edilen bilgi ve belgeler ile varılan sonuç arasında sağlıklı illiyet bağının kurulamaması,**
- ✓ **Rapor'un Sonuç Bölümü'nün ya çok kısa yada çok uzun olarak tanzim edilmesi,**

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- **1- Mevzuat İyi Bilinmeli,**
- **2- Yargı Kararları ve Danıştay Yorumları İyi Bilinmeli,**
- **3- Düzenlenen Raporlar iyi tetkik edilmeli, bu hususta Standart geliştirilmeli,**
- **4- Yapılan hataların en aza indirilmesi sağlanmalı,**
- **Ayrıca;**

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Rapor düzgün bir ifade ile yazılmalıdır.
- Rapor konuları açık bir şekilde belirtilmelidir.
- Raporlarda konu dışına çıkılmamalı, esas sonucu etkilemeyecek gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır.
- Konular yer, zaman, delil, tanık, vb. gibi ana unsurları ve ilgili mevzuat hükümleri ile ele alınmalı, öznel ya da dayanaksız yorumlar yapılmamalıdır.
- Raporlar, yetkili makamlara yasal süresinde ulaştırılmalı, gecikmelere yer verilmemelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Rapor sonlarına inceleme dosyasındaki evrakın sıra numarası, tarihi, sıra numarası, parça adetini gösteren dizi pusulası eklenmelidir.
- Raporların başlangıçtan sonuç kısmına kadar her sayfası inceleme elamanı tarafından paraflanmalı edilmeli son sayfası imzalanmalıdır.
- Gerçekleşen fiilin 4483 sayılı Yasa kapsamında olmasına özen gösterilmeli, kişinin kapsam dışındaki fiillerinden dolayı yargı karşısına çıkması hususundaki hassasiyette azami özen gösterilmelidir.